交通部
計畫研發成果非專屬授權契約書

授權方　：交通部　　（甲方）

被授權方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（乙方）

甲方為推廣本所計畫成果，提升公部門於交通數據之治理效能，強化資料加值及擴散應用，使政府部門可於數據資料應用之輔助下，掌握各項治理議題之服務現況，提升國內交通運輸服務品質，同意授權乙方應用該項成果，雙方同意本於誠信原則，協議下列條款，以為共同遵守：

第一條：授權標的

甲方委辦計畫之「『運輸資料流通服務(TDX)』創新服務驗證計畫-資料治理應用與擴散輔導計畫」計畫研發成果，詳如附件一。

第二條：授權內容

本授權為非專屬無償授權，甲方同意授予乙方使用及改作本授權標的之權利。

第三條：授權期間

本契約期限自民國　　年　　月　　日至民國　　年　　月　　日，共計5年，屆滿前一個月乙方得視運用情況來函申請延展授權期限。

第四條：智慧財產相關約定事項

1. 本授權標的之著作權、專利權及其他智慧財產權為甲方所有，乙方不得將其向任何機關申請著作權、專利權或其他智慧財產權之註冊登記。
2. 乙方後續開發衍生成果所產生之著作權、專利權及其他智慧財產權均歸乙方所有，惟若該部分致侵害第三人之智慧財產權者，與甲方無涉。

第五條：使用授權標的之義務

乙方得於就附件二使用期間內就應用目的範圍內事項將授權標的委託第三方後續開發/運營，惟乙方應就本契約約定之義務，告知受其受委託之第三方，並約定受委託之第三方僅限於委託業務範圍內事項接觸與使用本授權標的原始檔案；如乙方違反本條約定時，甲方得逕行終止契約。

第六條：授權標的使用

1. 授權期間如欲新增附件二申請模組，乙方應填妥附件二之資料並書面來函申請，甲方書面同意後提供相關原始碼。
2. 甲方得隨時於「運輸資料流通服務平臺」公告授權標的模組版本，並更新附件表單資訊，乙方得視需求填妥附件二申請書來函申請更新，惟更新模組之提供僅限乙方於附件二首次申請時所載申請模組以及使用期間內運用。
3. 乙方應用本授權標的所蒐集、處理或利用之個人資料應遵守個人資料保護法及其他法規相關規定，如有洩漏與甲方無涉。
4. 乙方於本契約簽署時已明確知悉授權標的之相關內容以及現況，並已熟知授權標的之運用方式，甲方無需再提供後續技術指導服務。
5. 後續有關授權標的後續維護、管理及運用所需之各項費用與應用資料之申請，應由乙方自行負擔。

第七條：通知

本契約有關之通知或要求，應以附件二乙方所載之聯絡人為主，乙方聯絡人有異動者，應主動書面通知甲方。

第八條：成果回饋

為統計本授權標的後續應用情形，並作為甲方精進相關研究與升級授權標的之參據。乙方應於附件二所載使用期間內，每年 1 月 15 日前以及附件二所載使用期間屆滿後 3 個月內，填妥「交通部研發成果應用成效追蹤回饋項目表」(詳如附件三)來函檢送甲方；若乙方同時應用本授權標的參與交通部 ITS 補助計畫，則配合本部指定時間，填妥附件三後檢送甲方，以每年提送一次為限。

第九條：合意終止

除第五條約定外，任一方得隨時終止本契約或是單獨終止附件二所載申請模組的授權使用，惟於此情況下，應於三十日前以書面具明理由通知另一方同意。

第十條：契約效力

1. 本契約自雙方代表人簽署後生效，計正本貳份、副本貳份，由雙方各執正、副本乙份為憑。
2. 本契約中指明適用之各法令及相關法規，於簽約日後若有修正或變更者，雙方同意自各該新法令及相關法規生效之日起，應依其最新修正或變更內容辦理。但各該新法令及相關法規中另有規定者，從其規定。

立契約人：

甲　方：交通部

代表人：

職　稱：

地　址：

乙　方：

代表人：

職　稱：

地　址：

中　　華　　民　　國　　年　　月　　日

附件一　授權標的清單

項次	項目	說明
1	公版數位治理示範平臺	公版數位治理示範平臺系統說明文件、系統安裝說明、平臺原始碼、平臺維護手冊、平臺操作手冊、原始碼目錄說明(索引目錄)
2	治理資料管理平臺	治理資料管理平臺系統說明文件、系統安裝說明、平臺原始碼、平臺維護手冊、平臺操作手冊、原始碼目錄說明(索引目錄)
3	治理應用主題績效指標	績效指標說明文件、系統環境安裝說明、績效指標原始碼、績效指標欄位說明、原始碼目錄說明(索引目錄)

附件二 運輸資料流通服務平臺治理主題應用服務模組申請書(請乙方填回)

運輸資料流通服務平臺治理主題應用服務模組申請書

治理主題應用模組版本： 最新版 (未填寫者由發行單位依最新發行版次填寫)申請日期： 年 月 日

<table>
<tr><td>申請模組</td><td colspan="5">□公共運輸 □友善停車 □道路安全</td></tr>
<tr><td>□首次申請</td><td colspan="5">□申請更新 首次申請之申請單號：</td></tr>
<tr><td>申請單位</td><td colspan="2"></td><td>代表人姓名</td><td>立案證號
(或統一編號)</td><td></td></tr>
<tr><td>聯絡地址</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">聯絡人</td><td>姓名</td><td colspan="2"></td><td>傳真</td><td></td></tr>
<tr><td>電話</td><td colspan="2"></td><td>電郵地址</td><td></td></tr>
<tr><td>應用目的
(非加值型)</td><td colspan="5">□政策執行成效評估與政策研擬 □相關補助計畫申請 □系統與資料建置
□減省工時與計畫經費 □交通改善與促進安全 □其他：</td></tr>
<tr><td>使用期間</td><td colspan="5">自 年 月 日至 年 月 日止</td></tr>
<tr><td>申請單位
類別</td><td colspan="5">□交通部及部屬機關
□地方政府機關
□其他中央機關(構)</td></tr>
<tr><td>未來運用規劃
說明</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="6">資料使用注意事項：
一、 申請人應依本契約條文及申請目的使用授權標的，不得移作申請目的外之使用。
二、 本申請書依研發成果申請使用辦法蒐集個人資料，僅供本申請使用，不作為其他用途。
三、「申請書」及相關佐證文件請逕寄交通部（10052臺北市中正區仁愛路1段50號10F）。

申請單位(用印)：</td></tr>
</table>

以下欄位由交通部填寫

<table>
<tr><td>收件日期</td><td>年 月 日</td><td>預收日期</td><td colspan="2">年 月 日</td></tr>
<tr><td>審核結果</td><td colspan="4">□同意 (申請單號：)
□不同意 (理由：)</td></tr>
<tr><td>承辦人員</td><td>科長/審核</td><td colspan="2">單位主管</td><td>機關首長</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">簽收：_____
□函送 □郵貨運 □線上下載</td></tr>
</table>

附件三-1　交通部研發成果應用成效追蹤回饋項目表

運輸資料流通服務平臺治理主題應用研發成果
應用成效追蹤回饋項目表(公共運輸)

被授權單位名稱			
授權申請單號		填寫日期	年　月　日
回饋項目填報追蹤期間[*註1]	民國　年　月　日至民國　年　月　日		
研發成果應用方式 (可複選)	□直接應用　□配合單位需求客製化後應用 □與其他技術或軟、硬體搭配應用 □其他，_____		
每月定期回傳	□公共運輸-市區公車路線服務效率統計，共_____次 □公共運輸-公路客運路線服務效率統計，共_____次 □公共運輸-市區公車站點服務效率統計，共_____次 □公共運輸-公路客運站點服務效率統計，共_____次 □公共運輸-市區公車OD服務效率統計，共_____次 □公共運輸-公路客運OD服務效率統計，共_____次 □公共運輸-公車服務覆蓋率統計，共_____次 □公共運輸-市區公車可靠度統計，共_____次 □公共運輸-公路客運可靠度統計，共_____次 □公共運輸-轉乘空間縫隙統計，共_____次 □公共運輸-轉乘時間縫隙統計，共_____次		
提送授權成果應用報告說明	（請簡述本研發成果之應用案例與應用場域）		
舉辦治理推廣講座(擇一)	□辦理推廣應用活動，共_____場次 □人才培育教育訓練，共_____人 □形成課程/教材/手冊，共_____件 □其他，_____		
資料品質提升成果說明	（依授權標的模組提出該主題相關資料品質提升報告說明）		
數據治理加值應用項目	（請被授權單位提出透過授權標的項目衍生之加值應用模組或加值應用指標項目，以及簡述說明加值應用項目成果案例）		
授權標的使用回饋建議	地方使用後導入回饋建議		

註1：依申請之授權模組使用期間填寫治理主題應用研發成果應用成效追蹤回饋項目表追蹤期間。

附件三-2　交通部研發成果應用成效追蹤回饋項目表

運輸資料流通服務平臺治理主題應用研發成果
應用成效追蹤回饋項目表(友善停車)

被授權單位名稱			
授權申請單號		填寫日期	年　月　日
回饋項目填報追蹤期間[*註1]	民國　年　月　日至民國　年　月　日		
研發成果應用方式 (可複選)	□直接應用　□配合單位需求客製化後應用 □與其他技術或軟、硬體搭配應用 □其他，_____		
每月定期回傳	□友善停車-敏感度模型分析，共_____次 □友善停車-汽車停車績效指標(月)，共_____次 □友善停車-汽車停車績效指標(季)，共_____次 □友善停車-汽車停車績效指標(年)，共_____次 □友善停車-汽車停車績效指標(日)，共_____次		
提送授權成果應用報告說明	(請簡述本研發成果之應用案例與應用場域)		
舉辦治理推廣講座(擇一)	□辦理推廣應用活動，共_____場次 □人才培育教育訓練，共_____人 □形成課程/教材/手冊，共_____件 □其他，_____		
資料品質提升成果說明	(依授權標的模組提出該主題相關資料品質提升報告說明)		
數據治理加值應用項目	(請被授權單位提出透過授權標的項目衍生之加值應用模組或加值應用指標項目，以及簡述說明加值應用項目成果案例)		
授權標的使用回饋建議	地方使用後導入回饋建議		

註1：依申請之授權模組使用期間填寫治理主題應用研發成果應用成效追蹤回饋項目表追蹤期間。

附件三-3　交通部研發成果應用成效追蹤回饋項目表

運輸資料流通服務平臺治理主題應用研發成果
應用成效追蹤回饋項目表(道路安全)

被授權單位名稱			
授權申請單號		填寫日期	年　月　日
回饋項目填報追蹤期間[*註1]	民國　年　月　日至民國　年　月　日		
研發成果應用方式 (可複選)	□直接應用　□配合單位需求客製化後應用 □與其他技術或軟、硬體搭配應用 □其他，_____		
每月定期回傳	□道路安全-路口 CBI 指標，共_____次 □道路安全-路口夾角，共_____次 □道路安全-站牌距離資訊，共_____次 □道路安全-事故趨勢，共_____次		
提送授權成果應用報告說明	（請簡述本研發成果之應用案例與應用場域）		
舉辦治理推廣講座(擇一)	□辦理推廣應用活動，共_____場次 □人才培育教育訓練，共_____人 □形成課程/教材/手冊，共_____件 □其他，_____		
資料品質提升成果說明	（依授權標的模組提出該主題相關資料品質提升報告說明）		
數據治理加值應用項目	（請被授權單位提出透過授權標的項目衍生之加值應用模組或加值應用指標項目，以及簡述說明加值應用項目成果案例）		
授權標的使用回饋建議	地方使用後導入回饋建議		

註1：依申請之授權模組使用期間填寫治理主題應用研發成果應用成效追蹤回饋項目表追蹤期間。